

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3713/2531

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายบุรินทร์หรือเขียว นิลกาฬ

โจทก์
ล.

ประมวลกฎหมายอาญา ทหาร มาตรา 288, มาตรา 294

ผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายในขณะที่เกิดชุลมุนต่อสู้หรือสมัครใจวิวาทกันระหว่างฝ่ายผู้ตายและฝ่ายจำเลยซึ่งได้เข้าร่วมในการชุลมุนตั้งแต่สามคนขึ้นไป โดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เข้าร่วมในการชุลมุนคนใดใช้มีดแทงทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย เช่นนี้ จะถือว่าผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ทั้งหมดมีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตายไม่ได้ จำเลยคงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 เท่านั้น

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๒๖ เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยกับพวกอีกหลายคนได้เข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไปโดยจำเลยกับพวกใช้กำลังกายชกต่อยและมีมีดปลายแหลมและไม้เป็นอาวุธแทงและตีทำร้ายซึ่งกันและกันเป็นเหตุให้นายพงษ์ศักดิ์ สามัญทอง ซึ่งเข้าร่วมในการต่อสู้ดังกล่าวถึงแก่ความตาย โดยจำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงนายพงษ์ศักดิ์ สามัญทองหลายครั้งเป็นเหตุให้นายพงษ์ศักดิ์ สามัญทอง ถึงแก่ความตาย และจำเลยร่วมกับพวกยังใช้มีดและไม้แทงและตีทำร้ายบุคคลอื่นอีกหลายคนโดยเจตนาฆ่า แต่บุคคล

ดังกล่าวหลบหนีได้ทันท่วงที จึงไม่ถึงแก่ความตาย เหตุเกิดที่ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๙๔, ๘๐, ๘๓, ๙๑ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๒๙๔ เป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษบทหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘ ให้จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า พยานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นคนฆ่าผู้ตาย คงฟังได้เพียงว่าจำเลยเข้าร่วมในการข่มขู่ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตาย พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๔ จำคุก ๒ ปี ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยได้เข้าร่วมในการข่มขู่ระหว่างบุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไป และผู้ตายซึ่งอยู่ในที่ข่มขู่ด้วย ถูกแทงทำร้ายถึงแก่ความตาย คงมีปัญหามาสู่ศาลฎีกาวินิจฉัยเฉพาะที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานฆ่าผู้ตายด้วยเท่านั้น โจทก์มีนายวิสุทธิ์ หนูแก้ว นายพิสิทธิ์ เรืองศรีศักดิ์กุล และนายสมโชค สมานธิ ซึ่งรู้เห็นเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุมาเป็นพยานเบิกความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้ว่าจำเลยใช้มีดปลายแหลมทำร้ายนายพงษ์

ศักดิ์ผู้ตาย แต่พยานโจทก์ทั้งสามนี้กลับเบิกความเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวกันนี้ไว้ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๘๐๐/๒๕๒๘ ของศาลชั้นต้นว่า คนร้ายถือมีดมีหลายคน ที่สำคัญไม่ได้ยืนยันว่าจำเลยเป็นคนแทงทำร้ายผู้ตายแต่อย่างใดโดยเฉพาะนายวิสุทธิ เบิกความว่านายสงค์หรือสงครามเป็นคนใช้มีดแทงทำร้ายผู้ตาย ส่วนนายพิสิทธิ์กับนายสมโชคเบิกความในคดีก่อนในส่วนที่เกี่ยวกับคนร้ายรายนี้ว่า มีนายเขียว (ชื่อเหมือนกันกับชื่อจำเลยในคดีนี้) ยืนอยู่ในกลุ่มของนายสงค์หรือสงคราม ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๑๐ คนในขณะเกิดเหตุด้วย สำหรับคดีนี้นายวิสุทธิ เบิกความว่าจำเลยใช้มีดแทงที่ท้องของผู้ตาย นายพิสิทธิ์เบิกความว่า จำเลยแทงทำร้ายผู้ตาย ๒ ครั้ง คือที่ท้องและหลัง ส่วนนายสมโชคเบิกความตอนแรกว่าขณะเกิดเหตุจำเลยถือเหล็กฆูดชาร์ส แต่เบิกความตอนแทงทำร้ายผู้ตายว่าจำเลยใช้มีดแทง อย่างไรก็ตาม รายงานการชันสูตรพลิกศพผู้ตายทำยพ้องปรากฏว่าผู้ตายถูกแทงมีบาดแผล ๒ แผล คือที่บริเวณหลังด้านซ้ายกับที่บริเวณหลังด้านขวา หาใช่ถูกแทงที่ท้องดังพยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความไม่ เมื่อคำเบิกความของพยานโจทก์ขัดต่อลักษณะภาพบาดแผลของผู้ตายประกอบกับได้ความว่าพยานโจทก์ก็ได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด และไม่ทราบว่าถูกผู้ร่วมในการขุลมุนคนไหนแทงทำร้ายรวมทั้งพยานโจทก์ได้เบิกความให้ข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีคนแทงทำร้ายผู้ตายซึ่งเป็นสาระสำคัญ ๒ ครั้ง แตกต่างกันไปอยู่กับการรื้อรอยเช่นนี้ ทำให้น่าเชื่อว่าพยานโจทก์คงเห็นไม่ถนัดหรือไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าผู้ร่วมในการขุลมุนคนไหนใช้มีดแทงทำร้ายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า ผู้ตายถึงแก่ความตายสืบเนื่องจากการที่จำเลยกับพวกของจำเลยเข้าร่วมในการขุลมุนต่อสู้และแม้พวกของจำเลยจะได้ร่วมทำร้ายร่างกายผู้ตายด้วย ก็ต้องถือว่าจำเลยกับพวกของจำเลยร่วมกันฆ่าผู้ตายนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายถูกทำร้ายร่างกายในขณะเกิดขุลมุนต่อสู้หรือสมัครใจวิวาทกันระหว่างฝ่ายผู้ตายและฝ่ายจำเลยซึ่งได้เข้าร่วมในการขุลมุนตั้งแต่สามคนขึ้นไปโดยไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้เข้าร่วมในการ

ชุลมุนคนไหนใช้มีดแทงทำร้ายร่างกายผู้ตายจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเช่น
นี้ จะถือว่าผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมในการชุลมุนต่อสู้ทั้งหมดมีเจตนาร่วมกันฆ่าผู้ตายไม่
ได้ ด้วยเหตุดังได้วินิจฉัยมาที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกา
ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(เฉลิม การปล้ำจิตต์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

ศาลจังหวัดตรัง - นายวัฒนา วิทยกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายอุดม มั่งมีดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ